

1501718-04.2019.8.26.0515

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia
Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Rosana

Foro: Foro de Rosana

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... Este já tinha sido condenado por tráfico de drogas. Esse casal era temido na cidade. Que, em uma certa situação, a testemunha denunciou a policial civil. Por esse motivo, através do acusado Ismael, Márcio mandava recado à testemunha para que deixasse de denunciar a policial, sob pena deste sofrer mau injusto. Com a apuração dos fatos em procedimento policial, Ismael omitiu as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rosana

Foro de Rosana

Vara Única

Rua Curimbatá, 788/802 QD 12 - D. Primavera, Primavera-SP - cep 19274-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501718-04.2019.8.26.0515 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501718-04.2019.8.26.0515

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL BATISTA DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Vistos.

ISMAEL BATISTA DOS REIS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 342, caput, e 342, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, porque, no dia 13 de fevereiro de 2017, no interior da delegacia de polícia, situada na rua do Bosque, nº 2070, quadra 107-A, no Distrito de Primavera, nesta comarca, o denunciado teria feito afirmação falsa e calado a verdade, como testemunha, em inquérito policial, e porque, no dia 16 de maio de 2018, no período da tarde, no interior do fórum, situado na rua Curimbatá, nº 788, quadra 12, nesta comarca, o acusado teria feito afirmação falsa e calado a verdade, como testemunha, em processo judicial com o fim de obter prova destinada a produzir efeito penal.

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2020 (fl. 52).

O acusado foi citado (fl. 67) e ofereceu resposta à acusação (fls. 72/78).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e fez considerações quanto à dosimetria da pena.

De seu turno, em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4, termo de declaração de fl. 19, atas de audiência de fls. 46/49 e 50, áudio degravado de fls. 5/11 e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é incontestável.

Em juízo, a testemunha Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, delegado de polícia, disse que houve uma notícia-crime formulada por Samuel contra a policial Ednilva, que gerou um procedimento correccional junto à corregedoria da polícia civil. Ao final deste procedimento, foi instaurado um inquérito policial para apurar possível crime de denúncia caluniosa contra Samuel, em virtude da denúncia que este havia feito contra Ednilva. Neste inquérito, Ismael prestou testemunho. Narrou que, por diversas vezes, Ismael foi advertido acerca das consequências legais de não dizer a verdade, tendo em vista que Samuel, desde o início do procedimento junto à corregedoria, sempre citava Ismael como conhecedor dos fatos apurados.

Em juízo, a testemunha Samuel Lucas Procópio disse que é amigo do acusado, que trabalharam juntos em uma repartição de escritório. Relatou que o presente caso gira em torno de um casal formado por uma policial civil e seu esposo Márcio. Este já tinha sido condenado por tráfico de drogas. Esse casal era temido na cidade. Que, em uma certa situação, a testemunha denunciou a policial civil. Por esse motivo, através do acusado Ismael, Márcio mandava recado à testemunha para que deixasse de denunciar a policial, sob pena deste sofrer mau injusto. Com a apuração dos fatos em procedimento policial, Ismael omitiu as informações que havia recebido de Márcio, por medo deste. Devido à falta de provas, o procedimento junto à corregedoria instaurado em face da policial foi arquivado e, posteriormente, a testemunha foi processada por denúncia caluniosa. Que, para se defender, gravou uma conversa com Ismael, para demonstrar que ele sabia dos fatos apurados.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que trabalhava ao lado da mesa de seu advogado Samuel Lucas. Que não tinha ciência dos fatos apurados. A respeito da gravação constante nos autos, disse que se trata de uma "bravata". Que o Samuel havia pedido para o acusado fazer os comentários que foram gravados. Que todo o diálogo gravado foi previamente combinado.

Pois bem.

Da análise das provas, extrai-se que, por conta de denúncia realizada por Samuel, foi instaurado procedimento correccional contra a policial civil Ednilva, motivo pelo qual o esposo desta, Márcio, passou a intimidar Samuel, através de ameaças repassadas por Ismael.

No entanto, em testemunhos prestados em duas oportunidades, Ismael negou ter recebido e repassado ameaças à Samuel. Porém, as afirmações de Ismael, posteriormente, foram contrariadas por meio de uma discussão gravada por Samuel, em que Ismael admite ter repassado as ameaças, conforme consta da degravação de fls. 5/11. Vejamos alguns trechos destacados:

"I: A mulher dele faz um monte de favor pra mim Pedro, um monte de coisinha e eu não quero perder a amizade com ele não". (fl. 7)

"S: Então por que você me deu o recado então?

I: Então tá bom, na próxima eu não dou mais." (fl. 8).

"S: Mas você não me deu recado do cara?

I: Mas aí você vai usar isso em delegacia 'Pedinho'?

S: Se quer que use onde?

I: Era pra você guardar pra você." (fl. 10)

No âmbito do Inquérito policial 100/16, em 13/02/2017, Ismael prestou depoimento com afirmações claramente evasivas. Na oportunidade, alegou não se recordar de ter repassado as ameaças à Samuel e complementou dizendo que "passou por problemas de saúde, dentre eles uma depressão, estando ainda sob tratamento e que isso pode ter levado o depoente a se esquecer de alguns fatos irrelevantes".

Em testemunho prestado em juízo (processo-crime nº 0001419-09.2016.8.26.0515), em

16/05/2018, Ismael manteve a falsa narrativa de não ter recebido e repassado as ameaças à Samuel.

Dessa maneira, em ambos os processos, Ismael calou a verdade, ao omitir-se a respeito de fatos dos quais tinha ciência, aptos a influenciar o curso da investigação no inquérito e o convencimento do magistrado no processo. Deste modo, deve-se reconhecer que, mediante mais de uma omissão, praticou dois crimes de falso testemunho, sendo que da segunda vez seu testemunho tinha o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Quanto à alegação apresentada em audiência, no presente processo, de que Samuel havia pedido para o acusado fazer os comentários que foram gravados, restou isolada nos autos. A defesa sequer questionou Samuel nesse sentido.

Por outro lado, além da conversa gravada, o depoimento em sede policial e o testemunho prestado em juízo por Samuel é firme e coerente, a confirmar o fato de que Ismael repassou as ameaças à Samuel. No mais, conforme o delegado Ramon testemunhou em juízo, Samuel, desde o início do procedimento junto à corregedoria, sempre citava que Ismael tinha ciência dos fatos.

Dessa forma, sendo inconteste a prática do crimes de falso testemunho, no âmbito do inquérito policial nº 100/16 e do processo-crime nº 0001419-09.2016.8.26.0515, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0050503-52.2011.8.26.0515, fls. 226/227). As demais circunstâncias não extrapolam o normal do tipo. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 0203156-49.2005.8.26.0515, fls. 227), pelo que aumento a pena em 1/6, perfazendo, assim, 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, quanto ao crime praticado na data de 13/02/2017, em solo policial (IP nº 100/16), não há causas de diminuição ou aumento, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado. Contudo, exclusivamente em relação ao delito praticado na data de 16/05/2018, em âmbito judicial (processo crime nº 0001419-09.2016.8.26.0515), deve ser reconhecida a majorante prevista no artigo 342, § 1º, do Código Penal, pelo que aumento a pena de 1/6, resultando da reprimenda de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Somam-se as penas aplicadas, na forma prevista no artigo 69, caput, do Código Penal, alcançando a reprimenda total de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão e 26 dias-multa, pena que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas modificadoras.

Apesar da reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, que considero suficiente para reprimir o fato ilícito em tela.

Poderá o réu apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro delito, não estando presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva.

Não é o caso de substituição ou suspensão, nos termos do artigo 44 ou 77 do Código Penal, diante da quantidade de pena e da reincidência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para o efeito de CONDENAR o réu ISMAEL BATISTA DOS REIS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 342, caput, e 342, § 1º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, à pena de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados". Custas pelo réu, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado.

P.I.C.

Primavera, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA